

1501939-31.2021.8.26.0510

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... na motivação de outros crimes (tráfico, crimes patrimoniais, organização criminosa, etc.), de sorte a resguardar, assim, o interesse coletivo de proteção da saúde e segurança públicas, em preponderância a interesses individuais, o que não inquina a norma de vício constitucional. Insta, por outro lado, salientar que os verbos-núcleo do tipo em tela consistem em adquirir, guardar, ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua: 7 nº 830, Centro, Rio Claro - SP - cep 13500-143

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1501939-31.2021.8.26.0510

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3048250/2021 - DEL.POL.SANTA

GERTRUDES, 18425154 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES

Autor

Justiça Pública

Réu

JONATHAN LUIS ELIAS ROCHA

Tipo Completo da Parte Terceira Seleccionada << Informação indisponível >>

Nome da Parte Terceira Seleccionada << Informação indisponível >>

Artigo da Denúncia:

Art. 28, caput, Lei nº 11.343/06

Data da Audiência:

03/08/2022

Aos 03/08/2022, às 16,10 horas, foi realizada audiência por videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, regulamentado pelo Provimento CSM Nº 2651/2022, § 8º, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, DR(A). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA, verificou-se as presenças do(a) representante do Ministério Público Dr(a). MARIANA FITTIPALDI, o réu JONATHAN LUIS ELIAS ROCHA, acompanhado(a) de seu advogada nomeada, Dr(a). ELAINE CRISTINA UEHARA DOS SANTOS. Presente também a(s) testemunha(s) de acusação PM LUCIAN RAFAEL PACE e PM Vinicius Costa de Souza. Iniciados os trabalhos, tendo sido recebida a denúncia a fls. 92, A seguir, foram ouvidas as testemunhas acima descritas, bem como interrogado o réu, constando suas qualificações nos termos em apartado. De acordo com o disposto no item 77.4 do Capítulo II das N.S.C.G.J., transcreveu-se o seguinte: Pela testemunha Vinicius Costa de Sousa foi dito que abordaram o réu e outros indivíduos no local. Encontraram um cigarro de maconha com o réu. Ele admitiu que era para seu consumo. Não o conhecia. Interrogado, pelo réu foi dito que realmente estava na posse de uma

porção de maconha, para seu uso. Hoje está internado em clínica de recuperação, já faz dois meses. A seguir pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Dispensado o Relatório. DECIDO. Os elementos de prova constantes dos autos são de molde a autorizar o decreto condenatório nos termos da denúncia. De fato, a materialidade do delito restou comprovada pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico de fls. 27/28 e 29/30 que, analisando o material apreendido em poder do réu, detectou a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL. Ao cabo da instrução criminal restou demonstrada, ainda, a responsabilidade do réu pela prática do crime descrito no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos, sendo firme e segura toda a prova produzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório. De fato, interrogado nesta data, o réu confirmou que estava na posse de uma porção de maconha para seu uso. Não bastasse, a testemunha Vinicius Costa de Sousa, policial militar, sem motivos para promover uma incriminação falsa, confirmou os fatos, conforme constante da denúncia e do interrogatório do réu. Ademais, importa consignar que a versão dos fatos trazida a Juízo veio corroborada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, bem como pelos já mencionados, especialmente Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 25/26. Sendo assim, verifica-se que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu trazia consigo, para uso próprio, na forma prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos, parte das substâncias entorpecentes descritas no exame químico toxicológico, em desacordo com disposição legal ou regulamentar. Ficou devidamente comprovado, ainda, o dolo com que o réu agiu, restando evidenciado que a droga apreendida em seu poder lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. Desta forma, atingida a necessária certeza, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de rigor a procedência da pretensão acusatória, não tendo sido trazida aos autos qualquer versão escusatória capaz de afastar o decreto condenatório. Observe-se que houve na hipótese do artigo 28 da Lei de Tóxicos apenas a despenalização, não havendo que se falar em "abolitio criminis". Saliente-se que a tipicidade da conduta de portar substância entorpecente, mesmo que em pequena quantidade, implica em ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma que diz com a saúde pública, não havendo que se aplicar o princípio da insignificância. Ainda, tem-se que os argumentos calcados no aspecto individualista da lesividade da conduta não se prestam a afastar o decreto condenatório, na medida em que o objeto jurídico do tipo penal, observada, sobretudo a ratio legis do dispositivo em foco, é a salvaguarda da saúde pública, como mencionado, ainda que, para tanto, incorra, inevitavelmente, na limitação dos reportados valores ou direitos privados. Ora, ao criminalizar as ações descritas no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, o legislador visou precipuamente coibir a difusão da droga, tendo em conta o potencial perigo social que aquelas condutas representam, em especial na motivação de outros crimes (tráfico, crimes patrimoniais, organização criminosa, etc.), de sorte a resguardar, assim, o interesse coletivo de proteção da saúde e segurança públicas, em preponderância a interesses individuais, o que não inquina a norma de vício constitucional. Insta, por outro lado, salientar que os verbos-núcleo do tipo em tela consistem em adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, drogas destinadas ao consumo pessoal, não sendo punível, por efeito, a mera conduta de uso ou consumo, que é atípica, a corroborar o foco da lei no perigo contra a saúde pública, presente enquanto o agente pratica os referidos verbos, mas que desaparece com o consumo, da mesma forma que, conforme adverte Vicente Greco Filho, "na mesma ocasião, desaparecerá, a situação de flagrância, tendo em vista ser essa conduta de caráter permanente" (in "Tóxicos, prevenção repressão", 10ª ed, Editora Saraiva, pág. 121). Conclui-se, assim, que, tratando-se o delito em questão de perigo abstrato (que não pressupõe lesão ou perigo de lesão concreta ao bem jurídico fundamental) e ponderada a premente necessidade de tutelar a saúde pública, a questionada lesividade da conduta extrapola justificadamente a esfera da discricionariedade do indivíduo de causar dano a si mesmo. Por fim, não bastasse o teor do interrogatório do próprio réu nesta data, não se pode olvidar que o artigo 28 da Lei de Tóxicos refere-se justamente aos casos daqueles que portam drogas para uso próprio, em todos os seus graus, inclusive daqueles que estão viciados em seu consumo (dependentes químicos), não havendo que se falar, portanto, em absolvição. Assim, considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, tratando-se de réu que

confessou a prática delitativa e que nunca fora antes condenado pelo crime de porte de entorpecentes, deve ser-lhe fixada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos moldes do disposto no inciso I, do artigo 28, da Lei de Tóxicos. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal, e CONDENO JONATHAN LUIS ELIAS ROCHA, portador do RG 49.913.224-SP, filho de LUIS JAIRO SOUZA ROCHA e MARIA JOSE ELIAS ROCHA, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, sendo a pena que lhe é atribuída de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS. O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se o necessário. Custas na forma da lei. Comunique-se". Sentença Publicada em audiência, saem os presentes intimados. A presente audiência foi gravada por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e a gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive. A mídia estará disponível no SAJ, através de certidão de cartório, tão logo seja regularizado o presente termo. O presente termo foi lido e registrado no Chat da audiência virtual para ciência. NADA MAIS. Eu, FABIOLA CRISTINA TRIVELATTO OLIVEIRA, digitei.

MM. Juiz(a):